

1502663-71.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028778/2022 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 22757151 - 02º D.P. BOM RETIRO, 399/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2028778 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502663-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502663-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028778/2022 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 22757151 - 02º D.P. BOM RETIRO, 399/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2028778 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO ROGÉRIO BANDEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

MARCIO ROGERIO BANDEIRA, qualificados nos autos do processo, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 1º de fevereiro de 2022, às 09 horas e 37 minutos, na Praça Júlio Prestes, altura do nº 177, Santa Cecília, nessa cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 80,6g

(oitenta gramas e seis decigramas) de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", divididos e acondicionados em 1 (um) tijolo e 13 (treze) porções; e 0,6g (seis decigramas) de cocaína, sob a forma de "crack", divididos e acondicionados 3 (três) porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2022 (fls. 106/107), O acusado foi pessoalmente citado (fls. 112) e apresentou resposta à acusação (fls. 117/118).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas 02 testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente vez que restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática de tráfico de drogas, na forma que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação de fls. 19/22 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 132/134.

A autoria em relação ao acusado também é certa.

Na delegacia, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que carregava a droga a pedido de um terceiro. Em Juízo, disse que era usuário e que estava com algumas trouxinhas de maconha e pedras de crack e também 60 reais, negando ter balança ou estar praticando tráfico.

Os guardas civis André Luis Conceição e Adenilson Pereira dos Anjos, entretanto, narraram de forma harmônica, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, com uma sacola na mão, com objetos que aparentavam ser drogas. O réu, ao avistar a viatura, tentou correr, mas conseguiram abordá-lo. Na sacola encontraram uma porção grande de maconha, "crack" e porções pequenas de maconha. Na bolsa que trazia ainda havia uma balança de precisão e um pouco de dinheiro. Disseram que o réu contou que carregava, que transportava a droga para terceira pessoa, mas que não apontou quem seria essa pessoa.

Saliento que os guardas sequer conheciam o denunciado quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade, principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes. Neste diapasão: "Não

se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

Demais disso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a forma de acondicionamento das drogas e a existência da balança de precisão não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, fixo a pena base do delito no mínimo legal, a míngua de outras circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP em cinco anos de reclusão.

Na segunda fase, considero a reincidência, aumentando a pena de 1/6, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, observo, outrossim, que no presente caso é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é reincidente e estava com boa quantidade de substância entorpecente e balança de precisão, razão pela qual se pode presumir que ele se dedicava à atividade de forma habitual. Assim sendo, deixo de modificar a pena anteriormente imposta.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, eis que o réu é reincidente e foi surpreendido com substância entorpecente e balança de precisão, fatos que denotam que tal regime é o suficiente para repressão e prevenção de sua conduta.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno MARCIO ROGERIO BANDEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos ou sursis, por medida de garantia da ordem pública, pois é reincidente e praticou crime grave, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público e que denota que tal medida não é socialmente recomendável.

Vedado ao réu o apelo em liberdade, pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Oficie-se a Unidade para que providencie consulta médica para o réu, que se queixa de sofrer de hipoglicemia e não ter atendimento na Unidade.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA